

선금 채권확보 및 정산 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 선금 지급 시 보증기간의 종료일은 계약기간의 종료일 다음날부터 ○일 이상으로 하여야 하고, 지급된 선금은 당해연도 말 결산 완료 전에 정산되어야 하는데, 이를 준수하지 않음.

지 적 내 용

- ■본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역에 대하여 설계·감독 업무를 담당하고 있다.
- 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위), 제3조(채권확보), 제5조(선금의 정산)에 따르면,
 - 선금을 지급하고자 할 때 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고, 증권 또는 보증서의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간(계약기간)의 종료일 다음날부터 ○일 이상(계약의 이행기간이 ○일 이내인 경우는 *일 이상)으로 하여야 한다.
 - 또한 선금은 계약금액 중 계약상 당해연도 이행예정 금액을 기준(장기계속계약의 경우는 각 연차 계약금액)으로 하며, 해당 사업예산이 계상된 연도에만 지급할 수 있고,
 - 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 정산되어야 하며, 당해연도 계약이행 예정금액의 차년도 이월이 불가피하다고 인정되는 때에는 연도 내에 이행할 수 있는 금액을 기준으로 선금을 지급하는 한편,
 - 선금은 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급 시마다 다음 방식에 의하여 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

$$\text{기성지급액} = \text{기성금} - [\text{선금지급액} \times (\text{기성 대가} / \text{계약금액 중 당해연도 이행금액})]$$

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부의 선금 관리 현황을 점검한 결과,
- 선금의 증권의 종료일은 이행기간의 종료일 즉, 계약기간의 종료일 다음날부터 ○일 이상으로 하여야 하는데, 선금을 지급한 당해연도 말부터 ○일 이상으로 잘못 설정한 사례를 확인하였다.
 - * 참고로, 아래의 계약 건은 선금을 지급한 당해연도(20++년도)에 모두 정산 완료하였음.
 - 또한 선금은 계약상대자가 연도 내에 이행할 수 있는 금액을 기준으로 지급해야 하고, 선금을 지급한 당해연도 말 결산 완료 전에 기성 등으로 정산되어야 하는데, 기성으로 일부만 정산하거나, 기성이 아예 없어 기한 내에 정산이 되지 않은 선금이 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 규정에 따라 선금 채권을 확보하고, 선금을 정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

- 본부장은 ① 선금을 지급한 연도에 정산이 이루어지지 않고 현재까지 미정산 상태로 남아 있는 건은 정산이 제대로 이루어질 수 있도록 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 선금 정산 및 채권확보 등 관리 업무가 규정에 따라 이행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □처(▣부, ◆부, ◇부), 제 1 발 전 소(◇부)

관련부서